

# LEXCONSILIUM CONSULTORES

ASESORÍAS JURÍDICAS & GESTIONES DE COBRANZA EJECUTIVA

Dirección: Pérez Freire 1879, San Miguel, Santiago  
Correo Electrónico: lexconsiliumconsul@outlook.com

Tel/WhatsApp: +56 9 5991 3216  
Ref: Cobranza Extrajudicial / Exp. 2026-886

## NOTIFICACIÓN EXTRAJUDICIAL Y ÚLTIMO REQUERIMIENTO DE PAGO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:   | 27 de julio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DE:      | LexConsilium Consultores, en representación de don <b>Víctor Juan Yactayo Charhuaz</b>                                                                                                                                                                                                 |
| A:       | 1. Sociedad <b>Inversiones GP SpA</b> , representada legalmente por don <b>Estefano Andrés Godoy Forne</b> .<br>2. Don <b>Freddy Andrés Godoy Ponce</b> , Cédula de Identidad N° <b>10.819.236-4</b> (en su condición de encargado de pagos y emisor de los instrumentos mercantiles). |
| MATERIA: | Cobro Ejecución de Pesos, Subrogación Legal y Aviso Formal de Acciones Civiles y Penales                                                                                                                                                                                               |

### DE NUESTRA CONSIDERACIÓN DON ESTEFANO ANDRÉS GODOY FORNE Y DON FREDDY ANDRÉS GODOY PONCE:

Por medio del presente instrumento formal, el **Estudio Jurídico LexConsilium Consultores**, actuando en representación formal y con mandato otorgado por nuestro cliente, don **Víctor Juan Yactayo Charhuaz (C.I. N° 28.579.413-7)**, se dirige a don **Estefano Andrés Godoy Forne**, en su calidad de representante legal de la empresa **Inversiones GP SpA**, y a don **Freddy Andrés Godoy Ponce (C.I. N° 10.819.236-4)**, en su calidad de encargado de pagos y emisor de los títulos de crédito correspondientes, a fin de notificarles formal y solemnemente el inicio del procedimiento extrajudicial de cobro y último requerimiento de pago respecto de la obligación mercantil líquida, vencida y actualmente exigible que mantienen a la fecha.

#### 1. ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA DEUDA

**Primero:** Con ocasión de las transacciones comerciales de adquisición de herramientas e insumos realizadas por la sociedad **Inversiones GP SpA** a la empresa **Importadora Tools Center Limitada** —compañía en la cual nuestro representado, don Víctor Juan Yactayo Charhuaz, ejerce el cargo de Jefe de Ventas—, la empresa compradora emitió y entregó documentos mercantiles de pago (cheques) a favor del proveedor señalado.

**Segundo:** Habiendo sido presentados dichos títulos de crédito al cobro ante la respectiva entidad bancaria, estos fueron devueltos formalmente bajo la causal de protesto por falta de fondos.

**Tercero:** Ante el incumplimiento imputable a **Inversiones GP SpA** y a sus gestores, la empleadora **Importadora Tools Center Limitada** procedió al descuento total y directo del importe moroso de las remuneraciones y patrimonio personal de nuestro cliente, don **Víctor Juan Yactayo Charhuaz**, cubriendo este íntegramente la obligación generada.

**Cuarto:** En razón de haber satisfecho el pago de una deuda ajena, operan en favor de don **Víctor Juan Yactayo Charhuaz** los efectos legales de la **subrogación de pleno derecho** estipulada en el Artículo 1610 N° 3 del Código Civil. En consecuencia, nuestro representado ha pasado a ocupar la posición jurídica de acreedor directo en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías que ostentaba la empresa proveedora original, siendo ustedes obligados principales e incondicionales al pago de la suma total, líquida y exigible de **\$886.846.- (ochocientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos)**.

#### 2. AGRAVANTES Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

Consta fehacientemente en nuestros registros que nuestro representado agotó las instancias informales de contacto mediante reiteradas llamadas y mensajes, obteniendo como única respuesta la evasión e inobservancia a sus compromisos comerciales.

Le recordamos que la emisión y entrega de cheques sin la debida provisión de fondos constituye una grave infracción a la legislación mercantil y penal chilena. De conformidad con lo establecido en el Artículo 22 del DFL 707 (Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques), en concordancia con el Artículo 467 del Código Penal, dicha conducta configura el Delito de Giro Doloso de Cheques y/o Estafa, habilitando el ejercicio de acciones penales destinadas a la imposición de penas privativas de libertad, al margen de la responsabilidad civil correspondiente.

### REQUERIMIENTO DE PAGO INMEDIATO: SE EXIGE LA CANCELACIÓN TOTAL DE \$886.846.- EN EL ACTO

Por instrucciones expresas de nuestro mandante, y habiéndose agotado las gestiones privadas en razón de su negativa a contestar, **VENIMOS EN REQUERIR Y EXIGIR EL PAGO INMEDIATO E ÍNTEGRO** de la suma adeudada equivalente a **\$886.846.-** a don Víctor Juan Yactayo Charhuaz. Este pago debe ser coordinado y materializado a la recepción de esta notificación. No se concederán plazos adicionales, prórrogas ni esperas de ninguna naturaleza.

### 3. ACCIONES JUDICIALES INMEDIATAS

De no verificarse el pago en forma inmediata, LexConsilium Consultores iniciará sin más trámite ni ulterior aviso las siguientes acciones ante los Tribunales de Justicia:

- **Vía Penal:** Interposición de Querrela Criminal por el delito de Giro Doloso de Cheques y Estafa ante el Juzgado de Garantía competente, solicitando la aplicación de las máximas sanciones corporales y multas establecidas en el Código Procesal Penal.
- **Vía Civil Ejecutiva:** Presentación de Demanda Ejecutiva de Cobro de Pesos ante los Juzgados Letrados en lo Civil, solicitando el embargo inmediato y remate de sus bienes muebles, inmuebles, vehículos y retención de fondos bancarios.
- **Publicación Comercial:** Incorporación inmediata de su morosidad en el Boletín Comercial y registros de DICOM (Ley 19.628).

#### CANALES OFICIALES PARA REGULARIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PAGO:

##### LEXCONSILIUM CONSULTORES

- Atención Presencial: Pérez Freire 1879, San Miguel, Santiago
- Teléfono / WhatsApp Directo: +56 9 5991 3216
- Correo Electrónico: lexconsiliumconsul@outlook.com

Sin otro particular, le instamos a regularizar su situación de forma urgente.

#### LEXCONSILIUM CONSULTORES

Área de Cobranza Judicial & Extrajudicial

Representantes Legales de don Víctor Juan Yactayo Charhuaz



#### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Firmante: | Felipe Salamanca Cofre        |
| Cargo:    | Abogado - Representante Legal |
| Fecha:    | 2026-07-27 18:39:25           |

**FIRMA DIGITAL:** Este documento ha sido firmado digitalmente y su integridad está protegida mediante código de verificación.